

통 보

제 목 정기검사 부적합 시설 재검사 처리기간 미준수

관 련 부 서 제주본부

내 용

1. 업무 개요

LPG특정사용시설은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조(액화석유가스 사용시설의 설치와 검사 등) 액화석유가스 특정사용시설의 완성검사증명서를 발급받은 날을 기준으로 같은 법 제44조제4항 본문에 따라 정기검사를 받아야한다.

액화석유가스안전관리 및 사업법 제44조

제44조 【액화석유가스 사용시설의 설치와 검사 등】

① ~ ② <생 략>

③ 액화석유가스 특정사용자는 해당 액화석유가스 사용시설에 대하여 제2항에 따른 완성검사에 합격한 경우에만 해당 액화석유가스 사용시설을 사용할 수 있다.

④ 액화석유가스 특정사용자는 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 액화석유가스 사용시설에 대하여 정기적으로 시장·군수·구청장의 검사를 받아야 한다. 다만, 액화석유가스 특정사용자 중 산업통상자원부령으로 정하는 자의 액화석유가스 사용시설에 대하여는 정기검사를 면제할 수 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

공사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법(이하 “액법” 이라 한다)」 제44조에 따라 특정가스사용시설에 대한 정기검사를 실시하고 있고, 정기검사 결과가 부적합일 경우 재검사는 「LPG시설검사 업무처리지침(2201-1)」 제8-3조제4항제2호에 따라

부득이한 사유가 없는 한 재검사 신청 후 1주일 이내에 처리하고, 부적합으로 처리된 항목에 대해서만 재검사를 실시하여야 한다.

LPG시설 검사업무처리지침 제8-3조 4항

제8-3조 【검사의 신청 등】

④ 완성·정기검사에 불합격시 재검사는 다음 각 호와 같이 처리한다.

2. 재검사는 부득이한 사유가 없는 한 신청 후 1주일 이내에 처리하고, 부적합처리된 항목에 대하여만 재검사를 실시한다.

「고압가스 안전관리법」, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 및 「도시가스사업법」의 운영에 관한 규정(2022. 2. 16., 산업통상자원부훈령 제229호, 이하 “훈령”이라 한다) 제4조(검사결과 등 부적합한 경우에 대한 처리) 제3항에서는 액법 및 도법 특정가스사용시설에 대한 정기검사 재검사의 신청은 같은 훈령 별지 제3호서식에 의하여 하도록 되어 있으며, 그 서식 내에서 처리기간을 7일로 규정하고 있다.

또한 「위탁업무 처리규정 운영지침(2000-4)」[별표 1]에 따라 부적합 항목별 재검사기한은 아래 [표 1]과 같고, 훈령에 따라 부적합 통보를 받은 날로부터 1월 이내에 다시 검사신청을 하는 경우에는 1회에 한하여 검사수수료가 면제된다.

[표 1] 고압가스시설 및 액화석유가스 시설 부적합 항목별 재검사기한

구 분	부 적 합 항 목	재검사(조치)기한	비 고
가. 시설기준	◦ 기밀시험(누출검사) - 즉각적인 사고 우려시 - 즉각적인 사고 우려가 없을 시	즉시조치 15일	현장에서 사고방지 응급조치 실시
	◦ 마감조치 미 실시 ◦ 기타항목	비고4에 따름 30일	현장에서 사고방지 응급조치 실시
나. 기술기준	◦ 전항목	30일	현장에서 사고방지 응급조치 실시

따라서, LPG특정가스사용시설 부적합 시설에 대한 재검사는 재검사 신청이 접수된 일로부터 7일 이내에 처리하여야 하고, 부적합 통보를 받은 1개월 이내에 검사신청을 하는 경우에는 무료 재검사를 받을 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 제주본부에서 감사대상기간(2021. 6. 1. ~ 2024. 3. 31.) 동안 신청된 정기검사 재검사 신청 건의 적정 처리여부를 확인한 결과, 정기검사 부적합 시설에 대한 재검사 신청은 부적합 판정일로부터 1개월(검사수수료 면제 기간) 이내에 접수는 되었었으나 그 재검사 일자가 처리기간(접수 후 7일 이내)을 경과(11일 ~ 124일)한 사례 총 48건을 확인하였다.

[표 2] 재검사 처리기간이 경과한 재검사 실시 건수

(단위 : 건)

검사원	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
건 수	1	1	1	1	3	2	5	1
검사원	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	합 계
건 수	1	14	2	3	10	1	2	48

[첨 부] 부적합 시설 재검사 처리기간 초과 실시 내역 1부.

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 제주본부장은

검사결과 부적합 시설에 대해서 재검사 신청이 접수될 경우에는 규정된 기한 내에 관련 업무절차에 따라 처리가 될 수 있도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (통보)

[첨 부] 부적합 시설 재검사 처리기간 초과 실시 내역

연 번	업소번호	업소명	부적합 일자	재검 신청일자(A)	재검사 일자 (B)	차이 (B-A)	검사원
1	01985928-0001	<업소명 생략>	2024-02-28	2024-03-25	2024-04-05	11	○○○
2	02608292-0001	<업소명 생략>	2024-02-29	2024-03-20	2024-04-02	13	○○○
3	02034632-0001	<업소명 생략>	2024-01-08	2024-02-07	2024-03-12	34	○○○
4	02275002-0001	<업소명 생략>	2024-01-24	2024-02-23	2024-03-11	17	○○○
5	00176911-0002	<업소명 생략>	2023-11-22	2023-12-21	2024-02-14	55	○○○
6	01769904-0001	<업소명 생략>	2023-11-22	2023-12-20	2024-01-01	12	○○○
7	02090006-0001	<업소명 생략>	2023-08-10	2023-09-09	2023-12-29	111	○○○
8	02090009-0001	<업소명 생략>	2023-08-10	2023-09-09	2023-12-29	111	○○○
9	02090013-0001	<업소명 생략>	2023-08-10	2023-09-09	2023-12-29	111	○○○
10	02090022-0001	<업소명 생략>	2023-08-10	2023-09-09	2023-12-29	111	○○○
11	00041123-0001	<업소명 생략>	2023-10-17	2023-11-16	2023-12-22	36	○○○
12	00902731-0015	<업소명 생략>	2023-08-14	2023-09-13	2023-11-29	77	○○○
13	00902731-0018	<업소명 생략>	2023-08-14	2023-09-13	2023-11-29	77	○○○
14	00006898-0012	<업소명 생략>	2023-06-30	2023-07-29	2023-11-20	114	○○○
15	01251699-0001	<업소명 생략>	2023-08-16	2023-09-15	2023-11-01	47	○○○
16	01708125-0001	<업소명 생략>	2023-08-25	2023-09-24	2023-11-01	38	○○○
17	00660359-0001	<업소명 생략>	2023-05-23	2023-06-22	2023-10-24	124	○○○
18	01723156-0001	<업소명 생략>	2023-07-26	2023-08-25	2023-10-13	49	○○○
19	00356826-0001	<업소명 생략>	2023-07-20	2023-08-19	2023-10-12	54	○○○
20	01671737-0001	<업소명 생략>	2023-06-28	2023-07-27	2023-10-12	77	○○○
21	01563788-0001	<업소명 생략>	2023-07-19	2023-08-18	2023-09-26	39	○○○
22	01567392-0001	<업소명 생략>	2023-08-16	2023-09-06	2023-09-20	14	○○○
23	00274066-0001	<업소명 생략>	2023-06-09	2023-07-08	2023-09-07	61	○○○
24	00660871-0001	<업소명 생략>	2023-06-29	2023-07-28	2023-08-31	34	○○○
25	00006906-0002	<업소명 생략>	2023-06-30	2023-07-29	2023-08-29	31	○○○

연 번	업소번호	업소명	부적합 일자	재검 신청일자(A)	재검사 일자 (B)	차이 (B-A)	검사원
26	01510882-0001	<업소명 생략>	2023-04-06	2023-05-05	2023-08-24	111	○○○
27	01212261-0001	<업소명 생략>	2023-06-30	2023-07-29	2023-08-21	23	○○○
28	00267504-0001	<업소명 생략>	2023-06-16	2023-07-12	2023-08-09	28	○○○
29	02202406-0001	<업소명 생략>	2023-06-14	2023-06-28	2023-08-04	37	○○○
30	02146807-0001	<업소명 생략>	2023-05-23	2023-06-20	2023-07-26	36	○○○
31	02227093-0001	<업소명 생략>	2023-05-23	2023-06-20	2023-07-26	36	○○○
32	01736839-0001	<업소명 생략>	2023-02-23	2023-03-22	2023-07-14	114	○○○
33	01871503-0001	<업소명 생략>	2023-05-25	2023-06-23	2023-07-06	13	○○○
34	00040384-0001	<업소명 생략>	2023-02-14	2023-03-13	2023-06-22	101	○○○
35	00040640-0001	<업소명 생략>	2023-04-06	2023-05-05	2023-06-22	48	○○○
36	00476185-0001	<업소명 생략>	2023-04-10	2023-05-09	2023-05-23	14	○○○
37	00389718-0001	<업소명 생략>	2023-04-03	2023-05-02	2023-05-22	20	○○○
38	00867219-0001	<업소명 생략>	2023-03-27	2023-04-20	2023-05-11	21	○○○
39	00040724-0001	<업소명 생략>	2022-07-21	2022-08-20	2022-08-31	11	○○○
40	00595322-0006	<업소명 생략>	2021-10-15	2021-11-14	2022-03-02	108	○○○
41	02175430-0001	<업소명 생략>	2021-12-17	2022-01-16	2022-02-10	25	○○○
42	02133547-0001	<업소명 생략>	2021-09-29	2021-10-28	2022-01-20	84	○○○
43	02269703-0001	<업소명 생략>	2021-09-29	2021-10-28	2022-01-20	84	○○○
44	02279236-0002	<업소명 생략>	2021-09-29	2021-10-28	2022-01-20	84	○○○
45	01392007-0001	<업소명 생략>	2021-09-29	2021-10-28	2021-11-15	18	○○○
46	00176523-0001	<업소명 생략>	2021-08-04	2021-08-05	2021-10-25	81	○○○
47	02210376-0001	<업소명 생략>	2021-09-08	2021-10-07	2021-10-18	11	○○○
48	00041276-0001	<업소명 생략>	2021-07-01	2021-07-31	2021-10-15	76	○○○